

Nr. 168 Projekt einer Verordnung über den Volksmeldedienst. 4./13. Oktober 1939

R 43 II/1264a, Bl. 104–105, 115–116 Entwurf/Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

a.: Ministerratsvorlage vom 4. Oktober 1939¹

Verordnung über den Volksmeldedienst

Um jeden deutschen Volksgenossen zur aktiven Mitwirkung an der den Reichssicherheitsorganen obliegenden Aufgabe der inneren Sicherung des Reiches und der einigen kampfbereiten Volksgemeinschaft gegen reichs- und staatsfeindliche Handlungen jeder Art heranzuziehen, wird verordnet:

§ 1

Jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau in allen der Reichshoheit unterstehenden Gebieten ist vom vollendeten 18. Lebensjahr ab verpflichtet, die folgenden Vorgänge, sobald sie durch eigene Wahrnehmung festgestellt sind, den in § 3 bezeichneten Stellen zu melden:

– 1.

Alle Verbrechen im Sinne der Strafgesetze und alle Vergehen, die nach gesundem Volksempfinden geeignet sind, die Geschlossenheit und den Kampf[es]willen des deutschen Volkes zu zersetzen und die Leistungs- und Kampfkraft des deutschen Volkes zu schwächen, einschließlich der Versuchs- und Vorbereitungshandlungen.

– 2.

Jede unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit ausländischer Staaten oder von ihnen beauftragter Personen in allen der Reichshoheit unterstehenden Gebieten, die geeignet ist, den Interessen des Reiches zu schaden.

§ 2

Die Führer aller im Gebiete des Großdeutschen Reiches bestehenden Vereinigungen und ihrer Untergliederungen haben auch ohne eigene Wahrnehmung die von den Mitgliedern ihrer Vereinigungen gemachten Feststellungen zu melden.

§ 3

Die Meldungen sind mündlich oder schriftlich unter Angabe der vollständigen Personalien des Meldenden einer Dienststelle der Deutschen Polizei zuzuleiten.

§ 4

¹ Eingbracht in ausfertigungsreifer, von Frick schon mitgezeichneter Form mit Schnellbrief des GBV an den RMRk vom 4. 10. 1939 zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren, von Lammers am 8. 10. mit „Ja!“ abgezeichnet und von der Rkei am 9. 10. mit Widerspruchsfrist bis 12. 10. in Umlauf an sämtl. Reichsminister gegeben; R 43 II/1264a, Bl. 103. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 157.

Wer vorsätzlich eine ihm obliegende Meldung unterläßt, wird mit Geldstrafe oder Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
In gleicher Weise wird bestraft, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine falsche Meldung erstattet.

§ 5

Die Bestrafung erfolgt nur auf Antrag einer Behörde der Geheimen Staatspolizei oder der Reichskriminalpolizei. Der Antrag kann zurückgenommen werden.

§ 6

Strafverfahren auf Grund dieser Verordnung finden vor den Sondergerichten statt.

§ 7

Der Reichsminister des Innern (Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei) ist ermächtigt, zur Durchführung dieser Verordnung Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen.

Berlin, den ...

Der Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung
Generalfeldmarschall

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung
Frick

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei²

b.: Der Reichsminister der Justiz an den Ministerrat für die Reichsverteidigung, z. Hd. des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 13. Oktober 1939

Betrifft: Entwurf einer Verordnung über den Volksmeldedienst. Auf das Schreiben des Generalbevollmächtigten für die Reichsverteidigung [sic] vom 4. 10. d. J. – GBV 472/39–2435; Rk. 26179 B.
1. Die im Eingang der Verordnung bezeichnete Aufgabe, an der inneren Sicherung des Reichs und der einigen kampfbereiten Volksgemeinschaft gegen reichs- und staatsfeindliche Handlungen aktiv mitzuwirken, liegt als sittliche Pflicht jedem deutschen Volksgenossen ob; sie besteht auch ohne gesetzliche Festlegung. Kennzeichen und Zweck des Entwurfs ist, die Erfüllung dieser Pflicht durch Strafandrohung zu erzwingen. Wenn in den Eingangsworten als Ziel des Entwurfs bezeichnet ist, den Volksgenossen zu dieser Aufgabe heranzuziehen, so ist dies unzutreffend: Nicht die Heranziehung, sondern die Strafdrohung, mit der die Mitwirkung erzwungen werden soll, ist der Inhalt des Entwurfs. Der Entwurf ist mithin ein Justizgesetz; ich bitte daher, mich bei der Beratung des Entwurfs hinzuziehen zu wollen.

² Am 10. 10. 1939 teilte StS Körner Lammers telefon. mit, Göring wolle die VO in einer Sitzung des MRfdRV beraten sehen, und bestätigte dies tags darauf schriftlich: „Der Herr Feldmarschall ist der Auffassung, daß die Verordnung dem Denunziantentum Tür und Tor öffnet, und daß daher eine eingehende Besprechung dieser Verordnung im Ministerrat erforderlich ist.“ Die Rkei unterrichtete die Ressorts hiervon noch am 11. 10.; R 43 II/1264a, Bl. 106, 110. Gleichwohl liefen in den Folgetagen mehrere, ausnahmslos ablehnende Stellungnahmen ein: des PrFM Popitz vom 11. 10. (ebd. Bl. 107–109), des GBW/RWiM Funk und von RMVP Goebbels vom 12. 10. (ebd. Bl. 111 f.), des Chefs OKW Keitel vom 13. 10. (ebd. Bl. 113 f.). Zur substantiiertesten Entgegnung sah sich erwartungsgemäß der RJuM veranlaßt: b.

2. Den gewünschten Erfolg, Verbrechen und in großem Umfang auch Vergehen aufzuklären, wird der Entwurf, wie ich besorge, nicht erzielen. In der Welt des Verbrechertums veranlaßt die Strafdrohung den Mitwisser nicht zur Anzeige. Außerhalb dieser Welt aber würde der Entwurf, wie ich befürchte, ein Fehlschlag sein, weil er den Grundgedanken überspannt; solche Gesetze wirken, wie die Erfahrung zeigt, im Leben nicht. Als meldepflichtige Taten bezeichnet der Entwurf nicht nur alle Verbrechen, sondern erfaßt trotz der Einschränkung in § 1 Ziff. 1, die nur scheinbar eine solche darstellt, in der gegenwärtigen Zeit nahezu alle Vergehen. Dabei zwingt er zur Anzeige auch in den Fällen, in denen das Gesetz zwar eine Straftat sieht, deren Verfolgung aber aus wohlwollenden Gründen nur will, wenn zuständige Stellen wie der Stellvertreter des Führers, der Reichsminister der Justiz, der Chef der Deutschen Polizei, der Reichsminister der Finanzen, sie beantragen oder anordnen. Die einheitliche und übereinstimmende Praxis dieser Stellen beweist, daß diese Fälle zahlreich sind. (Beispiele: Äußerungen des Unmuts beim täglichen Einkauf bewirtschafteter Bedarfsgegenstände und Abhören ausländischer Sender).

Wie der Umfang der anzeigepflichtigen Taten so ist auch der Kreis der anzeigepflichtigen Personen zu weit gezogen; der Entwurf beseitigt alle Schranken, die die Gesetze bisher im öffentlichen Interesse für notwendig hielten. So soll das Dienstgeheimnis der Beamten und Amtswalter gegenüber der Meldepflicht ebenso zurücktreten wie die berufliche Schweigepflicht der Ärzte, Anwälte und ähnlicher Berufsgruppen³. Auch die Bande der Familie läßt der Entwurf unberücksichtigt; Eltern sollen Kinder und Kinder ihre Eltern, Ehegatten, Geschwister und Verlobte sollen einander bei Meidung von Strafe wegen praktisch fast aller Vergehen anzeigen müssen. An einer so weitgehenden Anzeigepflicht hat der Staat kein Interesse. Erkauft würde die vielleicht hier und da vermehrte Aufklärung von Straftaten mit einer kaum erträglichen Untergrabung des vertrauensvollen Zusammenlebens der Volksgenossen untereinander, mit einer weitgehenden Erschütterung des Familienlebens und mit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des Vertrauens zu den auf Vertrauen angewiesenen Berufen⁴.

3. Einen Anlaß zu so weitgehenden Zwangsmaßnahmen vermag ich bisher nicht zu erkennen. Das Volk steht fest und geschlossen hinter dem Führer. Das ist der Eindruck in der ganzen Welt. Die Veröffentlichung einer Verordnung wie der vorgeschlagenen könnte im In- und Ausland dieses Bild nur trüben.

4. Schließlich halte ich mich für verpflichtet, auf die große Gefahr hinzuweisen, daß sich auf Grund des Entwurfs ein widerliches Denunziantentum breitmacht, zumal selbst die wissentlich falsche Anschuldigung und die wissentliche Verleumdung durch Denunzianten nicht unbedingt, sondern nur auf Antrag einer Behörde verfolgt werden soll (§ 4 Abs. 2, § 5 des Entwurfs)⁵. Die Folgen

³ Allein mit Bezug hierauf erklärte Keitel (o. Anm. 2) die VO als „auf die Wehrmacht nicht anwendbar, da auf Grund des militärischen Unterstellungsverhältnisses und der in der Wehrmacht geltenden disziplinen [sic] Bestimmungen alle Wehrmachtangehörigen für ihre Meldungen bereits an einen vorgeschriebenen Dienstweg (Vorgesetzte) gebunden sind. Der Einschaltung eines neuen Meldeweges kann nicht zugestimmt werden, weil er den militärischen Gepflogenheiten widerspricht, die Disziplin untergräbt und auch den militärischen Abwehrdienst gefährdet. – Desgleichen muß es allein den militärischen Vorgesetzten überlassen bleiben, die Strafbarkeit einer Äußerung oder Handlung zu beurteilen.“

⁴ Vgl. die analoge Äußerung Popitz' (o. Anm. 2), der von der VO „alle Schranken eines *inneren Vertrauensverhältnisses*“, beruflicher wie privater Art, niedergerissen sah: „Die Unterordnung dieser Vertrauensverhältnisse unter den Gedanken der Abwehr reichs- und staatsfeindlicher Angriffe erscheint nur begründet, soweit die Verpflichtung zur Anzeige auf wesentlichste, gegen die Interessen der Volksgemeinschaft gerichtete Verbrechen und Vergehen beschränkt wird. Eine Einbeziehung aller Tatbestände, die sich auf die Kriegswirtschaft, insbesondere die Rationierungsvorschriften, beziehen, bringt die große Gefahr mit sich, daß sich ein kleinliches Denunziantentum entwickelt. Eine so weitgehende Regelung kann insbesondere im *Auslande* den Eindruck erwecken, daß die innere Geschlossenheit der deutschen Volksgemeinschaft, deren Aktivierung das Ziel dieser Verordnung ist, so wenig fest sei, daß ihre Herstellung und Aufrechterhaltung mit drakonischen Strafen erzwungen werden müsse.“

⁵ Die unausbleibliche Folge, daß die VO „ein Denunziantentum züchten würde, dessen Entfaltung sich lähmend auf die Stimmung der Bevölkerung auswirken müßte“, führte auch Goebbels in seiner Stellungnahme (o. Anm. 2) als schlagenden Einwand gegen die VO an: „Es würde ein Zustand unnatürlicher Vorsicht auch bei verantwortungsbewußten Volksgenossen und ein Mißtrauen aller gegen alle Platz greifen. Der Angeber wiederum würde in die glückliche Lage versetzt, jede aus Bosheit, Rachsucht, Freude am Unruhe stiften usw. entstandene Handlung damit zu rechtfertigen, daß er ja nicht gegen die schweren Strafbestimmungen der Verordnung verstoßen dürfe. Die Bestimmung in § 4 Absatz 2, wonach auch der Erstatte falscher Anzeigen mit Strafe

eines solchen Denunziantentums im Volke brauche ich wohl nicht darzulegen. Auch die Gefahr der Ausnutzung der Anzeigepflicht zu Erpressungen ist nicht geringzuschätzen.

5. Der Entwurf faßt lediglich die Erleichterung der Aufklärung begangener Straftaten ins Auge. Wichtiger erscheint es mir, die Begehung von Straftaten, die die Sicherheit und Kampfkraft von Reich und Volk schwer bedrohen, nach Möglichkeit zu verhüten. Mit diesem Ziel bedroht § 139 des Strafgesetzbuchs⁶ mit Gefängnis, u. U. mit Zuchthaus und mit dem Tode denjenigen, der von dem Vorhaben eines Hochverrats oder Landesverrats, einer Wehrmittelbeschädigung, eines Verbrechens wider das Leben, eines Münzverbrechens, Raubes oder gemeingefährlichen Verbrechens glaubhafte Kenntnis erhält und es unterläßt, der Behörde hiervon zur rechten Zeit Anzeige zu machen. Diese Vorschrift schlage ich vor[,] auf die Fälle der Ziffer 2 des § 1 des Entwurfs, ferner auf Verbrechen wider die Verordnung gegen Volksschädlinge⁷ und auf kriegsschädliches Verhalten (§ 1 der Kriegswirtschaftsverordnung⁸) auszudehnen.

Hält man neben dieser Erweiterung des § 139 StGB eine Anzeigepflicht für begangene Taten für notwendig, und verspricht man sich von ihr Erfolg, so empfehle ich, sie für den Kreis der in § 139 StGB bezeichneten schweren Straftaten (einschließlich der soeben genannten weiteren Tatbestände) zu schaffen, soweit nicht im Interesse des Volksganzen gesetzliche Schweigepflichten bestehen bleiben müssen⁹.

Dr. Gürtner

bedroht wird, ist nur ein schwacher Schutz; der Anzeigerstatter wird sich leicht damit rechtfertigen können, daß er zwischen der Verpflichtung zur Anzeigerstattung und einer etwaigen Unsicherheit bei ihm selbst in einem inneren Konflikt gestanden habe. Die Strafverfolgung wird zwar durch die Voraussetzung des Antrages der Polizei in § 5 eingeschränkt. Der Schaden jedoch, der schon durch die erstatteten Anzeigen, vor allem aber schon durch das Dasein der Verordnung entstanden ist, wird dadurch nicht ausgeglichen.“

⁶ Verschärft durch die Strafgesetznovelle vom 2. 7. 1936 (RGBl. I S. 532). Wortlaut in alter und neuer Fassung s. ARH III, Nr. 52 Anm. 8 und 9.

⁷ Vom 5. 9. 1939 (RGBl. I S. 1679); s. Dok. Nr. 144.

⁸ Vom 4. 9. 1939 (RGBl. I S. 1609); Hinweise s. Dok. Nr. 139 Anm. 3.

⁹ Am 19. 10. 1939 erhielt MD Kritzinger von MDgt. Marotzke die telefon. Mitteilung, daß Göring den VO-Entw. „mit Rücksicht auf die von allen Seiten geäußerten Bedenken als erledigt ansieht“, er habe Heydrich entsprechend verständigt. Kritzinger regte durch Anruf bei MR Globke an, die Vorlage seitens des GBV förmlich zurückzuziehen, was aber nicht geschah. Vielmehr wurde der Vorgang in der Rkei nach 17maliger [!] Wiedervorlage erst am 14. 11. 1943 endgültig z. d. A. verfügt. R 43 II/1264a, Bl. 123 f.

Zitierhinweis

Nr. 168 Projekt einer Verordnung über den Volksmeldedienst. 4./13. Oktober 1939a. Ministerratsvorlage vom 4. Oktober 1939b. Der Reichsminister der Justiz an den Ministerrat für die Reichsverteidigung, z. Hd. des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 13. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d168>